

权益，以合法方式掩盖非法目的，损害社会公共利益，违反法律、行政法规的强制性规定四种情形，无法认定协议具有无效的因素；其签订也不存在具有可撤销的法定情形，应认定签订的行政协议均合法有效。

二、关于行政机关行使行政优益权行为的合法性审查问题

因行政协议的行政属性，若行政机关存在受到欺诈、重大误解的情况下，可以行使其行政优益权，单方变更、解除行政协议。但基于行政权力行使可能带来的恣意，要明确行政优益权的行使条件是否符合“公共利益”、是否出于不可预见且不可归责的原因及是否已穷尽其他方法三种认定标准；同时，对行政优益权的行使应进行监督制约，将行政优益权的行使纳入行政行为的合法性审查范围。最高人民法院关于审理行政协议案件的司法解释将行政机关作为被告签订、履行、变更、解除行政协议时是否具有法定职权、是否滥用职权、适用法律法规是否正确、是否遵守法定程序、是否明显不当、是否履行相应法定职责等六个方面的内容纳入对被诉行政行为的全面的合法性审查，且不受原告诉讼请求的限制。前述六种情形涵盖了行政机关在行政协议中行使行政优益权的全部种类，也是人民法院在审理行政协议类案件时应重点审查的事实问题和法律问题。以行使单方解除行政协议的优益权为例，法院对程序正当性的审查内容应当包括行政机关是否向相对人告知了协议解除的事实和理由，告知相对人享有的陈述、申辩等权利以及是否充分听取了相对人的意见等。

结合本案，关于涉诉优益权行为是否合法的审查，围绕行政优益权的行使主体资格、行使条件以及行使程序等内容予以全面展开。对于被告提出的有损社会公共利益，对该标准的甄别，应该结合行政机关行使行政优益权的动机、过程和结果予以综合考量，以防止基于维护公共利益而行使的行政优益权行为沦为一种“涂层正义”。在本案中，被告作出单方解除行政协议的行为未遵守法定程序，既未书面告知相对人其行使行政优益权的法律依据、理由以及相对人享有的救济权利等，也未保障相对人救济途径的畅通，亦不存在绝对的损害国家利益、社会公共利益的情形，故被告行使行政优益权的行为不当。

编写人：浙江省温岭市人民法院 王敏一 阮灵飞

预约性行政协议约定的条件成就的 行政机关须全面履行协议义务

— 罗某某诉某镇政府继续履行行政协议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广州铁路运输中级法院(2022)粤71行终4288号行政判决书

2. 案由：继续履行行政协议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 罗某某

被告(上诉人): 某镇政府

第三人: 某村民委员会、某镇某经济联合社

【基本案情】

2014年, 罗某某所有的建筑物及附属物被纳入政府储备用地项目征收范围, 其系该项目的首位签约者。为了保障自身合法权益, 罗某某在与某镇政府签订的征拆补偿协议中约定“对于因本协议签订后, 如出现后签者比前签者同类补偿项目单价高的情况, 则将高出部分追溯补偿给权属人”的追溯补偿条款。2019年, 该区区政府针对同一征收项目正式发布征收补偿方案, 并与后签约权属人按照新的更高的补偿标准签订拆迁补偿协议。罗某某知悉后, 要求某镇政府履行协议约定, 追溯支付相应补偿款。因对某镇政府不予支付追溯补偿款行为不服, 罗某某提起本案诉讼。

【案件焦点】

如何理解涉案拆迁协议中“追溯补偿”条款的性质。

【法院裁判要旨】

广州铁路运输法院经审理认为：涉案拆迁补偿协议所约定的“追溯补偿”条款内容合法、有效，且罗某某于2014年签订的协议所涉征收项目与2019年 该区政府发布的征收补偿办法所涉项目属于同一征收项目，故罗某某据此请求某镇政府依据协议约定的“追溯补偿”条款，按照2019年征收补偿办法对其进行追溯补偿，符合征收补偿公平性原则，亦符合协议约定精神，依法应予支持。但因2014年和2019年的补偿项目和补偿标准细分方式不同，需由专业人员核算，故对罗某某要求支付的追溯补偿款请求暂不支持。

法院判决如下：某镇政府于判决生效之日六十日内根据《某镇某路政府储备用地项目拆迁补偿协议书》第七条第一项约定对罗某某作出进行追溯补偿的行政处理。

罗某某及某镇政府均不服一审判决，提出上诉。

广州铁路运输中级法院经审理认为：某镇政府与罗某某在平等、自愿、等价、有偿的基础上签订涉案拆迁补偿协议，协议内容不违反法律法规强制性规定，合法有效。该协议约定的“追溯补偿”条款，在一定程度上有利于激励征收范围内的人民群众积极配合政府征收工作，保障权属人的合法权益，提高政府征收拆迁改造工作效率，促进行政管理目标的更快实现，具有一定的公平性、合理性，协议各方均应当遵循诚实信用原则，按照协议约定履行相关义务。涉案拆迁补偿协议并未明确“追溯补偿”所适用的标准和依据，结合某镇政府确认双方于2014年签订涉案拆迁补偿协议所对应的征收项目与2019年发布的征收补偿办法为同一征收项目，双方签订协议时涉案地块项目征收补偿方案及办法尚未出台，以及部分村民确系按照2019年的补偿标准签约的实际情况，罗某某诉请某镇政府按照上述2019年征收补偿办法的标准对后签者比前签者同类补偿项目单价高出部分进行“追溯补偿”，符合协议约定的精神和目的，应当予以支持。鉴于2014年与2019年的补偿项目和标准存在差异，并非简单计算即

可得出，应由征收部门进行专业核算更为妥当，故一审判决某镇政府根据2019年征收补偿办法核算相应征收补偿款后再对罗某某作出追溯补偿的行政处理并无不当，罗某某诉请径直判决某镇政府向其支付追溯补偿款的差额，理据不足，不予支持。

据此，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

征收拆迁关系着被征收人的重大财产利益，而征收拆迁补偿款往往是被征收人最关心的问题。目前，在征收补偿协议中约定“追溯补偿”的情况并不多见，如何衡平各方利益并对该条款作出准确界定是该案审理的难点。

一、不违反行政、民事法律规范的行政协议，属于合法有效的行政协议

行政协议作为现代行政管理的一种新形式，对于充分发挥和调动社会资本为社会公共利益服务起到了良好作用。协议的订立需经行政机关与公民、法人或者其他组织协商、合意达成，既体现了行政机关为实现社会公共利益或达成行政管理目标依法履行职责，也有利于保障公民、法人或者其他组织实现合法经济利益。具体到本案，涉案拆迁补偿协议系征收部门为了完成政府储备用地项目、为城市建设供应土地的社会公共利益目标，经各方自愿、平等、协商所签订，协议内容具有行政法上的权利义务，故在协议既不存在《中华人民共和国行政诉讼法》第七十五条规定的重大且明显违法情形，也不存在民事法律规范关于合同无效规定的情况下，应认定为合法、有效。

二、合法有效的行政协议对双方均具有拘束力，行政机关应当全面履行行政协议

行政机关作为社会公共利益的代行者，负有保护社会公共利益的法定职责，法律对行政机关的要求比对一般的公民、法人或者其他组织更加严格。《中共中央、国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》突出强调了要“完善政府守信践诺机制”“大力推进法治政府和政务诚信建设，地方各级政府及有关部门要严格兑现向社会及行政相对人作出的政策承诺，认真履行在招商引

